

Autor (es): Amazonia Hortigrangeira Ind Com Ltda – Me, representada pelo sócio Vanduir José de Lima.

Réu (s): Aliomar Nunes Pinheiro e Jose Reinaldo Ferreira da Silva.

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – Fazenda Capivara.

DECISÃO.

I. Recebo o aditamento da inicial promovido ID 6538192.

II. Retifique-se o polo passivo da demanda, realizando a exclusão do polo passivo da demanda o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, no sistema P.J.E.

III. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído ao valor da causa – R\$ 1.000,00 (um mil reais) – está aquém do conteúdo patrimonial ou proveito econômico do bem, ora objeto da lide. Diante desta análise, de ofício, nos termos do artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil, determino que o valor da causa seja corrigido, já que o valor informado é consideravelmente inferior ao valor econômico real do imóvel, considerando a sua área de extensão, sendo que, em ações de natureza possessória, em face de inexistência de critério legal a estabelecer valor certo, deve ser estimado em relação ao proveito econômico do imóvel objeto do litígio (RTJESP 64/205, JTA 97/11 E JTAERGS

91/212). Explico:

A área do autor (Fazenda Capivara é de área de 2.730ha (dois mil, setecentos e trinta hectares) dividido 4,84 (= 1 alqueire) dá um total em média de 564,0495 alqueires. Considerando que o alqueire é comercializado na região pelo valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) até R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), tomando-se por base o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) multiplicado por 564,0495 alqueires, resulta no valor de **R\$ 11.280.991,73 (onze milhões e duzentos e oitenta mil e novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos).**

IV. Defiro o benefício da justiça gratuita, ante a alegação de hipossuficiência e declarações acostadas aos autos ID 6538198, 6538202, 6538203, 6538205 e 6538211.

V. Dispensar o requerente do pagamento de custas processuais do item III, em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita do item IV.

VI. Designo audiência de conciliação/mediação, para o **dia --31/10/2018, às 09h00min, para sua realização no Fórum da Comarca de Novo Repartimento/PA**, devendo as partes comparecerem ou fazerem-se representar por procurador ou preposto com poderes para transigir, ficando as partes cientes desde já. Intimem-se e cite-se nos termos do artigo do art. 334 do C.P.C.

VII. Obtida a conciliação pelo instituto da transação, será levada a termo e homologada por sentença, caso contrário, começará a fluir o prazo para apresentação da contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335, I, do C.P.C.

VIII. A ausência de contestação específica acarretará à revelia, podendo ser presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do art. 344 do C.P.C.

IX. Qualquer alteração na data da audiência de conciliação/mediação, a intimação dar-se-á pelo Diário da Justiça, caso as partes não estejam cadastrada no P.J.E.

X. Apresentada a CONTESTAÇÃO proceda a Secretaria com a INTIMAÇÃO para réplica, caso haja alegação das matérias elencada no artigo 337 do C.P.C.; que terá o prazo para réplica de 15 (quinze) dias a contar da intimação via P.J.E.

XI. Servirá esta, mediante cópia, como citação/intimação/ofício/mandado/carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

XII. Cumpra-se.

Marabá/PA, 1º de outubro de 2018.

AMARILDO JOSÉ MAZUTTI

Juiz de Direito da 3ª Região Agrária- Marabá.